

1511978-26.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. É o relatório. DECIDO. A pretensão acusatória é improcedente, porque não se desincumbiu a acusação do ônus probatório. A denúncia narra hipótese de porte de drogas para fins de tráfico e para comprovação dos fatos alegados o Ministério Público apresentou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1511978-26.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134735/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 25037985 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2134735 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR VALENTIN PAIVA

Vítima:

SAUDE PUBLICA

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 26 de outubro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à gravação que acompanha o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dra. FERNANDA NAREZI PIMENTEL ROSA.

B. Defesa: dra. GIOVANNA ARMENTANO, OAB/SP 404.761

C. Acusado: JOÃO VICTOR VALENTIN PAIVA, CPF 462.836.398-60.

D. Testemunhas: LUIS FLÁVIO PRESTES, DANILO BARROS RODRIGUES, EVERTON WILLY DA SILVA VARGAS, KÉTIMA NURE ROCHA e GUILHERME NASCIMENTO REZENDE PRÓSPERO, os dois primeiros policiais militares e os três últimos de defesa.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: Foram inquiridas as testemunhas LUIS FLÁVIO PRESTES, DANILO BARROS RODRIGUES, GUILHERME NASCIMENTO REZENDE PROSPERO e KÉTIMA NURE ROCHA. A defesa

desistiu de EVERTON WILLY DA SILVA VARGAS, o que foi devidamente homologado. Na sequência, o acusado foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou JOÃO VICTOR VALENTIN PAIVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da lei n. 11.343/06. Recebida a denúncia, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Seguiu-se a instrução probatória com inquirição de testemunhas e, por fim, interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com a majoração da pena-base e imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa requereu a improcedência da denúncia com fundamento na fragilidade da prova e, de forma subsidiária, a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. É o relatório. DECIDO. A pretensão acusatória é improcedente, porque não se desincumbiu a acusação do ônus probatório. A denúncia narra hipótese de porte de drogas para fins de tráfico e para comprovação dos fatos alegados o Ministério Público apresentou unicamente o testemunho de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que é insuficiente, posto que essas declarações não se coadunam com o restante da prova produzida em juízo. Com efeito, as outras testemunhas inquiridas em juízo afirmaram que presenciaram a abordagem e não viram o acusado jogando uma sacola com drogas, como relataram os policiais militares. Relataram, ainda, que havia outras pessoas no local, que fugiram e não foram abordadas. As declarações dessas testemunhas de defesa - naquilo que importa - são uníssonas: presenciaram a abordagem e não viram o acusado arremessando nenhuma sacola, que, aliás, haveria de ser volumosa em consideração à quantidade de droga (fotografia - fl. 23). Assim, o que se observa ao final da instrução é que aqueles indícios que permitiram o recebimento da denúncia não se confirmaram em juízo. Mesmo depois de encerrada a instrução, o contexto fático ainda é nebuloso. Não posso deixar de observar, a propósito, que já na audiência de custódia o Ministério Público requereu a apresentação das imagens da BODYCAM justamente porque havia dúvida do contexto fático. As imagens não foram apresentadas, pois o equipamento não estava disponível à época, e o conjunto probatório é exatamente o mesmo daquela ocasião: a dúvida então existente não foi sanada. Registro, por último, que as declarações de policiais (civis ou militares) não têm valor probante diferenciado, não gozam de presunção de veracidade. Se existe contradição entre as declarações de policiais e de outras testemunhas, sem que se possa vislumbrar alguma falsidade, como ocorre na hipótese, a única solução possível é mesmo a absolvição em homenagem à garantia constitucional da presunção de inocência, que somente deve ceder diante da prova robusta, produzida em contraditório e assegurada a ampla defesa. Não é o que ocorreu na hipótese dos autos e não é possível proferir sentença condenatória apenas com base em indícios. Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Autorizo a destruição das drogas e objetos apreendidos nos autos. Não há certeza da propriedade do dinheiro, de forma que DECRETO a perda em favor do FUNAD. Providencie-se a transferência. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público optou por aguardar o prazo recursal, enquanto o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso por parte do acusado e da defesa, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença em relação a eles ocorreu nesta data (26 de outubro de 2022). Aguarde-se o decurso do prazo recursal do Ministério Público. Oportunamente, certificado o trânsito em julgado e feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados."

A gravação da audiência foi importada para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontra-se vinculada a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.